



SVPMUN
IV EDITION



CORTE

GUÍA ACADÉMICA





CARTA DE LA MESA DIRECTIVA:

Estimadas partes litigantes reciban un cordial saludo de parte de la Mesa Directiva de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para esta edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio San Vicente de Paúl. Para nosotros es un verdadero honor contar con su presencia en este comité, donde tendrán la responsabilidad procesal y académica de debatir uno de los casos más trascendentales del derecho público y regulatorio venezolano, el caso del cese de la concesión de RCTV en el año 2007.

En esta simulación, tendrán la oportunidad de poner a prueba su capacidad analítica, su técnica jurídica y su habilidad argumentativa para examinar la legalidad, la constitucionalidad y el equilibrio entre las potestades del Estado y los derechos de los administrados. El éxito de su participación dependerá de la rigurosidad con la que interpreten los hechos, la solidez procesal de sus alegatos y el correcto manejo de la normativa aplicable, garantizando que cada intervención aporte claridad al debido proceso.

Como Mesa Directiva, estamos convencidos de que desempeñarán un rol fundamental durante las sesiones de trabajo. Queremos que estas jornadas sean una experiencia enriquecedora y de profundo aprendizaje en materia procesal y constitucional. Los instamos a argumentar con solvencia, agilidad mental y pensamiento crítico, recordando que la práctica forense exige una observación minuciosa de los detalles y un profundo respeto por la contraparte y el Tribunal. No vean este comité únicamente como una competencia, sino como una oportunidad para comprender cómo se ejerce el derecho en la vida real y cómo se defienden las posturas jurídicas con lógica, ética y rigor técnico.

Los invitamos a disfrutar cada fase del debate. Al final de la jornada, lo valioso será la excelencia del análisis compartido y las destrezas jurídicas desarrolladas. Confiamos plenamente en que darán lo mejor de sí en cada escrito e intervención procesal.

Para concluir, los invitamos a reflexionar sobre la siguiente premisa:



“

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total.”

-Mahatma Gandhi

”

Atentamente,

- Mesa Directiva de la Sala Político-Administrativa del TSJ

Juez Presidente
Abg. Diego Castro

Juez Vicepresidente
Carlos Navarro

Juez Asesor
Abg. Rafael Mujica

Jueza Asesora
Abg. Rosa Amelia



SVPMUN 2026

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

CASO:

Radio Caracas Televisión (RCTV), C.A.
V.

El Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la
Informática (MPPTI).

Expediente: 2007-0411.



I. DOCUMENTOS SUSTANCIALES Y ANEXOS

1.- DOCUMENTO DE PROMOCIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

El escrito de promoción de pruebas es un documento que recopila todos los medios probatorios a ser presentados durante el juicio. En este proceso, se requiere que se incluyan de manera exhaustiva todos los medios de prueba necesarios para sustentar la alegación en cuestión. Es fundamental que el documento de promoción de pruebas contenga tanto la prueba en sí misma como el objetivo de la prueba, es decir, lo que se pretende demostrar mediante cada medio presentado. En base a esto, es fundamental que en el documento de promoción de pruebas se incluya lo siguiente:

- Litigante Introdutor y Número de prueba.
- Tipo de Prueba.
- Datos del Testigo - Nombre del Testigo o experto / identificación del documento u Objeto a presentar (Según el tipo de prueba, ya sea documental o audiovisual).
- Descripción puntual de lo que se busca exponer o presentar con la prueba.
- Vinculación con el caso.

2.- DOCUMENTOS ANEXOS

Cualquier documento que sea distinto a los indispensables, y que vaya a ser presentado ante la corte, se considera un Documento Anexo, como podrían ser, por ejemplo:

- Órdenes Judiciales
- Solicitud de Orden al Juez.
- Documentos de Cadena de Custodia.

3.- PERFIL DE PRUEBA

Este documento se utiliza para desarrollar una descripción de la prueba que se presentará dentro del tribunal ya sea documental o audiovisual, por lo que dicho documento debe contener:

- Tipo de prueba
- Litigante introductor
- Procedencia de la prueba (Como se obtuvo y de donde viene)
- Identificación de la prueba (ej: si es un certificado o una grabación)
- Litigante introductor
- Descripción de la prueba



- Finalidad de la prueba
- Vinculación al caso

4.- PERFIL DEL TESTIGO

Así como el perfil de prueba, este perfil da una breve biografía del medio probatorio, pero en este caso testimonial que será presentado ante la corte, por lo que debe contener lo siguiente:

- Litigante introductor
- Identificación del testigo
- Nombres y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Lugar donde obtuvo la licenciatura (opcional)
- Profesión y ocupación (opcional)
- Descripción del testimonio
- Finalidad del testigo
- Vinculación al caso

5.- PERFIL DEL EXPERTO - PERFIL DEL PERITO

El perfil del Experto o del Perito funciona como biografía al igual que en el resto de perfiles, pero en este caso busca proporcionar algunos datos sobre el grado de conocimiento de la persona que será presentada ante la corte, por lo que debe contener lo siguiente:

- Litigante introductor
- Identificación del Experto/perito
- Nombres y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Lugar donde obtuvo la licenciatura
- Profesión y ocupación
- Descripción de su declaración
- Finalidad de la prueba
- Vinculación al caso

Para la sustanciación de causas ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las partes litigantes deberán formular sus pretensiones a través del Escrito de Demanda (parte demandante) y del Escrito de Contestación (parte demandada o la representación de la República).

6.- EL ESCRITO DE DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (PARTE DEMANDANTE)

Es el libelo procesal mediante el cual un particular, sociedad mercantil u órgano afectado en calidad de demandante interpone una acción contra la Administración Pública de un Ministerio, ente nacional u órgano del Estado para solicitar la nulidad de un acto administrativo, el restablecimiento de una situación jurídica lesionada, o el reclamo por contenido patrimonial.

El escrito de demanda debe estructurarse conforme a los requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA):

- A. Identificación del Órgano Jurisdiccional: Encabezado dirigido expresamente a los *Ciudadanos Magistrados de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia*.
- B. Identificación del Demandante y Apoderados Judiciales: Nombre, apellido, domicilio, número de cédula de identidad o RIF (ficticio para el comité) del demandante. En caso de ser una persona jurídica, los datos de su registro mercantil. Debe incluirse la identificación completa de los abogados asistentes o apoderados (los delegados) con su número de Inpreabogado.
- C. Identificación del Ente Demandado: Designación precisa del órgano o autoridad administrativa de la cual emana el acto impugnado o la conducta omisiva (ej. *Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones*).
- D. Relación de los Hechos: Descripción circunstanciada, clara y cronológica de las actuaciones administrativas, antecedentes del caso, publicación de resoluciones o dictámenes que dieron origen a la controversia.
- E. Fundamentación de Derecho y Vicios del Acto: Exposición analítica de los preceptos constitucionales y legales infringidos (vicios de inconstitucionalidad, incompetencia, usurpación de funciones, vicio de forma, falsa aplicación de la ley o desviación de poder) que demuestren la ilegalidad del acto o de la conducta estatal.
- F. Petitum o Pretensión Concreta: Petición formal y categórica donde se solicita a la Sala:
 - 1. La admisión de la demanda.
 - 2. La declaración de nulidad (absoluta o relativa) del acto administrativo o el reconocimiento del derecho reclamado.



3. La solicitud de medidas cautelares (ej. suspensión temporal de los efectos del acto), en caso de requerirse.
- G. Firma y Anexos: Firma de las partes y de sus apoderados legales, acompañada del poder que acredita la representación y de las copias del acto administrativo impugnado (o expediente administrativo).

Destacamos la posibilidad de poder agregar un capítulo especial más, con el fin de solicitar un recurso o medida específica, por ejemplo una medida cautelar innominada de suspensión de efectos, claramente con su respectiva motivación legal.

7.- EL ESCRITO DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (PARTE DEMANDADA)

Es el escrito presentado por la representación del órgano público demandado, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) o la defensa del ente, en respuesta a los alegatos formulados en el libelo de demanda. Su objetivo es contradecir las pretensiones del demandante y sostener la legalidad, ejecutividad y constitucionalidad de la actuación administrativa.

El escrito de contestación debe contener los siguientes elementos procesales:

- A. Identificación de las Partes y del Proceso: Indicación del número de expediente que cursa ante la Sala Político-Administrativa, ratificando la identificación de la autoridad demandada y de sus apoderados o de los fiscales/procuradores que ejercen la defensa del Estado.
- B. Cuestiones Previas o Defensas de Inadmisibilidad (si aplican): Alegatos dirigidos a señalar la falta de cualidad, la caducidad del recurso de nulidad, la incompetencia de la Sala o la inadmisión de la demanda según los supuestos de la LOJCA.
- C. Contestación a los Hechos: Respuesta detallada punto por punto a los hechos alegados por el demandante, admitiendo los que sean ciertos, negando los falsos o rechazando las apreciaciones subjetivas de la contraparte.
- D. Fundamentación Jurídica de la Defensa: Exposición de los preceptos legales, reglamentos, decretos y principios de derecho público (como la presunción de legalidad del acto administrativo, la potestad discrecional, o el interés general) que justifican la validez de la actuación estatal. Se puede incorporar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la propia Sala Político-Administrativa que respalde la postura.



- E. Petition de la Contestación: Solicitud expresa ante los Magistrados para que la demanda sea declarada sin lugar en la sentencia definitiva, confirmando la plena validez del acto o conducta impugnada.
- F. Firma de la Representación Legal: Firma de los abogados defensores y/o de los representantes de la Procuraduría General de la República.

8.- DOCUMENTO DE POSICIÓN JURÍDICA-OBJETIVA (DPJO)

El Documento de Posición Jurídico Objetiva buscará que cada delegado establezca criterios sobre la valoración de las pretensiones y teorías de cada teoría del caso presentada por las partes, por lo que al redactarlo deberá contener lo siguiente:

- Membrete
- Criterios de Evaluación Probatoria Fundada
- Teoría del Demandante
- Teoría del Demandado
- Análisis legal de las expectativas que deberán cumplir ambas partes para sostener sus teorías
- Frase célebre

II. EXPLICACIÓN DE LOS TIPOS DE MEDIOS PROBATORIOS

1.- MEDIOS PROBATORIOS AUDIOVISUALES

Cualquier vídeo, audio o imagen que se pueda reproducir o visualizar de forma digital se considera un medio audiovisual, la presentación del mismo usualmente también tiene sus matices y suele estar regulado por los códigos en cuanto a la apreciación de los originales y copias (lo mismo aplica para los medios documentales).

Dependiendo de la naturaleza de la obtención del audio, video o imagen, estará sujeto a ciertos supuestos que buscarán preservar la licitud del medio probatorio. Por ejemplo: Si un audio es obtenido por medio de una intervención de telecomunicaciones dicha intervención debe ser previamente autorizada por una orden judicial que la permita, por lo que la orden también se tiene que presentar de manera necesaria ante la corte para presentar el audio en este caso.

2.- MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES

Como señala Devis Echandía, H. (2012) podría ser cualquier documento, acta o informe, por ejemplo: Un informe geográfico, o un certificado. Los documentos como se



mencionó previamente también están sujetos a ciertas normas que establecen requisitos a la admisibilidad de los originales y las copias, también se establece en los preceptos jurídicos los requisitos de algunos documentos específicos como los dictámenes periciales, por lo que es importante buscar los requisitos que el medio documental que se pretenda presentar debe cumplir para evitar que este sea objetado y, en el peor de los escenarios, anulado.

3.- MEDIOS PROBATORIOS TESTIMONIALES

Cualquier persona que pueda declarar sobre un hecho relevante gracias a que lo pudo percibir por su propia cuenta se considera un testigo lego y por tanto un medio probatorio testimonial una vez que es presentado en juicio. Las personas que declaran lo hacen bajo juramento lo que quiere decir que se comprometen a decir la verdad y todo en cuanto sepan bajo pena de perjurio.

Resulta necesario hacer énfasis en lo aclarado al inicio con respecto a que se considera testigo a todo aquel que pudo percibir el hecho relevante por su propia cuenta, ya que cualquier “testigo” que establezca hechos narrados fuera de la corte en realidad por un tercero, se considera un testigo de oídas y es inadmisibile.

Para explicar esto mejor, supongamos que hay una persona A que es quien comete un acto delictivo y una persona B que es quien logra observar el acto por completo, pero la persona B en vez de declarar sobre el hecho en un juicio contra la persona A toma la decisión de contarle lo ocurrido a una persona C y esta última persona es la que declara los hechos que le contó la persona B cuando en realidad la persona C no pudo percibir el hecho por su propia cuenta, lo que significa que la persona C es un testigo de oídas inadmisibile y la persona B si estuviese dispuesta a declarar sería la persona hábil para hacerlo.

4.- LA PRUEBA PERICIAL Y EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

Cuando la determinación de un hecho requiere conocimientos en una ciencia, arte, técnica u oficio, el proceso recurre a la prueba pericial. El ordenamiento faculta el ofrecimiento de peritos para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso. La validez de este medio probatorio descansa en la idoneidad del experto, la cual se acredita mediante títulos oficiales en materias reglamentadas o mediante la demostración de experiencia y prestigio en artes o técnicas no reglamentadas.



DISTINCIÓN DOGMÁTICA ENTRE PERITO Y TESTIGO EXPERTO

Una de las sutilezas más relevantes en el litigio estratégico es la distinción entre el perito y el testigo experto (o testigo técnico). Mientras que el perito es un tercero ajeno a los hechos que entra en contacto con el proceso a raíz de un encargo para emitir un dictamen sobre un objeto de análisis, el testigo experto es aquel que tuvo un contacto directo y casual con los hechos objeto del proceso, pero que posee conocimientos especializados que le permiten percibir la realidad de una manera distinta a un testigo lego.

Característica	Perito	Testigo Experto
Origen del conocimiento	Encargo del juez o de una de las partes	Percepción sensorial directa y casual
Base de su actuación	Dictamen pericial previo	Hechos históricos presenciados
Función procesal	Dar una valoración y opinión técnico-científica que deberá ser plasmada en un informe técnico bajo los supuestos de la ley procesal	Dar una declaración sobre hechos percibidos, con el sustento que su conocimiento técnico pueda aportar, sin necesidad expresa de plasmarlo en un informe
Momento de contacto	Posterior al hecho	Durante o previo al hecho
Regulación de desahogo	Reglas de prueba pericial	Reglas de prueba testimonial



El perito emite juicios de valor basados en su ciencia, mientras que el testigo experto, en principio, declara sobre lo que vio u oyó, aunque su experticia le permite ofrecer conceptos que ayuden a comprender mejor sus declaraciones. Un ejemplo clásico es el del médico que presencia un accidente de tránsito de forma casual; al declarar, no solo narra el choque, sino que puede identificar inmediatamente traumatismos que un ciudadano común ignoraría, actuando así como testigo experto. Por otro lado y como último aspecto, resulta relevante realizar una distinción entre lo que es la experticia, el dictamen pericial y el peritaje, estos tres términos son únicamente competencia de un PERITO, aunque erróneamente se atribuya la experticia al Testigo Experto, pero realmente la experticia es el trabajo profesional de investigar que por ley se le atribuye a un perito bajo solicitud de un juez o de una de las partes del proceso para que pueda emitir una conclusión técnico-científica sobre una determinada ciencia.

Por otro lado el dictamen pericial se refiere al informe técnico que finalmente plasma los procedimientos, objetivos, elementos evaluados y entre otros aspectos además de las conclusiones que el perito formalmente emite, y por último el peritaje es la forma globalizada de referirnos a todo este procedimiento y trabajo que hace un perito, por lo que; la experticia es el acto de investigación, el dictamen pericial es el informe técnico que plasma los procedimientos y resultados de esa investigación, y el peritaje es todo el proceso anterior globalizado.

III. INFORMACIÓN CLAVE

FECHA FICTICIA DEL JUICIO: 6, 7 y 8 de mayo del 2007.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: La parte demandante tendrá hasta el 25 de octubre a las 11:59 p.m. para entregar el libelo de demanda en digital.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DE LAS CONTESTACIONES: Las defensas tendrán hasta el 4 de noviembre a las 11:59 p.m. para entregar sus contestaciones en digital.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PROMOCIÓN: Todas las partes litigantes tendrán hasta el 4 de noviembre a las 11:59 p.m. para entregar su documento de promoción en digital.

LAPSO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE POSICIÓN JURÍDICO OBJETIVA: Los Magistrados tendrán hasta el 4 de noviembre a las 11:59 p.m. para entregar sus DPJO en digital.

DRIVE DE LA CORTE:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/196v23_d1RWBqABhoaFLkLzcSj5Id87ER

CORREO DEL TRIBUNAL (A este correo deben hacerse llegar los documentos):
cortesvpmun2026@gmail.com

IV. INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Para que un proceso contencioso-administrativo pueda considerarse como tal, deben existir las partes representadas bajo la circunstancia de que siempre habrá una representación del Estado encargado de administrar algún bien de dominio público ya sea en la posición de demandante o de demandado. Estas son las que permiten la ejecución del proceso, debido a que representan posiciones contrarias que en ese sentido se encuentran en contención. La parte actora o demandante es aquella que inicia la acción contra el Estado o un particular para defender sus intereses y restablecer la legalidad, la parte demandada es la representación del ente público o sujeto cuestionado por alguna decisión o acto, y tendrá que defender la validez de sus actuaciones comprobando el apego a las leyes de su conducta administrativa.

1. **EL DEMANDANTE O LA PARTE ACTORA:** Es la parte que inicia el proceso contencioso-administrativo mediante la presentación de una demanda formal. Puede ser una persona natural (ciudadano), una persona jurídica (empresa, organización) o incluso el propio Estado (en juicios de lesividad o conflictos entre entes). Se encarga principalmente de activar la jurisdicción al alegar que un acto administrativo, un contrato, una vía de hecho o una omisión pública vulneró sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Su rol es aportar las pruebas pertinentes y demostrar ante el tribunal que la actuación administrativa del demandado es ilegal, inconstitucional o lesiva, buscando la nulidad de la misma o una indemnización.
2. **EL DEMANDADO:** La representación del órgano o ente del sector público (Ministerio, Alcaldía, Gobernación, Instituto Autónomo) o privado cuyo acto, contrato u omisión es penalizado administrativamente y llevado a juicio. Su deber dentro del proceso es defender la legalidad y la constitucionalidad de la conducta cuestionada. Realiza un análisis sobre los alegatos del demandante y presenta los informes necesarios para justificar su proceder. Su rol principal es remitir el expediente administrativo al tribunal y demostrar que actuó bajo el principio de legalidad, buscando que el juez desestime la demanda y mantenga la vigencia del acto administrativo recurrido.
3. **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO:** Son los organismos especiales encargados de defender los intereses patrimoniales del Estado y de vigilar el orden público dentro del proceso. La Procuraduría interviene de forma obligatoria en los juicios donde la República sea parte para garantizar que los recursos y bienes de la nación no sufran daños por las demandas de los particulares, se encarga de defender las pretensiones del Estado tanto en calidad de Demandado como de Demandante. Por su parte, el Ministerio Público actúa como un veedor del

cumplimiento de las leyes y la Constitución, emitiendo dictámenes técnicos no vinculantes antes de la sentencia definitiva, realiza investigaciones por su cuenta y vela por proteger los derechos que se ven involucrados en el proceso y que podrían estar siendo transgredidos.

- Funciones principales:
 - Defensa técnica y resguardo del patrimonio público de la nación.
 - Control y vigilancia del cumplimiento de las normas del debido proceso.
 - Emisión de opiniones jurídicas para orientar la aplicación de la justicia administrativa.

Esto se logra a través de abogados del Estado, fiscales y el apoyo de peritos o expertos (ingenieros, contadores, médicos) que analizan pruebas técnicas complejas, como el costo de un bien expropiado o las fallas en un servicio público. Entender correctamente su rol sirve para formular adecuadamente los reclamos frente a la defensa del Estado.

4. **EL JUEZ CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:** Los jueces y magistrados, aunque no son litigantes en el proceso, funcionan como entes imparciales que dentro del ámbito administrativo se encargan de dar resolución a las demandas interpuestas, siempre en extrema observancia de lo que la ley y el derecho expresan. **ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO VENEZOLANO**, y según lo dictado por la LOJCA, la estructura judicial está dividida por jerarquías y etapas para garantizar la especialización. El Juzgado de Sustanciación (dirigido por un Juez de Sustanciación) supervisa la fase preliminar, admite la demanda, gestiona las notificaciones y tramita la evacuación de pruebas; por otro lado, los Magistrados (en el caso del TSJ) o los Jueces de Corte resuelven el fondo del caso en la audiencia conclusiva y dictaminan una sentencia definitiva que anula o ratifica el acto administrativo. La existencia de una estructura con un Juzgado de Sustanciación autónomo se fundamenta en el principio de celeridad y el principio de imparcialidad judicial. Esto busca evitar que el juez que va a dictar la sentencia definitiva se contamine o se sature con los trámites puramente operativos y de papeleo de la primera fase de la causa.



SISTEMA LEGAL VENEZOLANO EN CUANTO A LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Lo primero que deben hacer las partes litigantes en un comité de Corte antes de detenerse a analizar todos los detalles de un caso es conocer a la perfección cómo funciona el sistema de justicia contencioso-administrativo y la jurisdicción especial del Estado en el que se encuentran. Previamente en este documento, se exploraron las distintas partes que toman acción dentro de un procedimiento judicial, pero aún hay diversos aspectos que se deben entender sobre el mismo para evitar cometer algún error procesal en el camino.

Se entiende como jurisdicción contencioso-administrativa al conjunto de órganos judiciales, normas y procedimientos encargados de ejercitar el control de legalidad y de constitucionalidad sobre las actuaciones de la Administración Pública, así como de juzgar las controversias contractuales, patrimoniales o por abstención u omisión que se susciten entre los particulares y los entes públicos, o entre diferentes órganos del Estado.

A diferencia del Derecho Penal que persigue y sanciona la comisión de delitos e impone penas a personas naturales, el Contencioso-Administrativo venezolano juzga la validez de los actos administrativos generales o particulares, las vías de hecho, la abstención o negativa de las autoridades, la responsabilidad patrimonial de la Administración y el cumplimiento de los contratos administrativos.

Para comprender este sistema, se debe estudiar la competencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la estructura jerárquica de los tribunales de la jurisdicción y las fases procesales según la naturaleza de la pretensión.

PRINCIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).

En esta materia rigen principios procesales rectores como el principio de legalidad administrativa, la tutela judicial efectiva, la presunción de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos (cuya suspensión de efectos sólo procede mediante el decreto de una medida cautelar), la gratuidad, la oralidad, e impulsión de oficio por parte del juez.



LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA Y LOS TRIBUNALES DE LA JURISDICCIÓN

El Poder Judicial venezolano cuenta con un fuero especializado para someter a control a la Administración Pública. El órgano superior y cúspide de esta rama es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A diferencia de otras Salas del TSJ, la Sala Político-Administrativa ejerce competencias tanto en única instancia como en alzada o segunda instancia. Entre sus atribuciones fundamentales se encuentran:

- **Demandas de Nulidad:** Conocer en única instancia de las demandas de nulidad interpuestas contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, el Consejo Nacional Electoral, el Banco Central de Venezuela, entre otros altos funcionarios del Poder Público Nacional.
- **Demandas Patrimoniales y Controversias:** Conocer de las demandas patrimoniales o controversias administrativas en que sea parte la República, los Estados o Municipios cuando su cuantía o trascendencia institucional así lo disponga.
- **Recursos de Apelación:** Decidir las apelaciones formuladas contra las sentencias definitivas e interlocutorias dictadas por los Tribunales Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- **Avocamiento y Conflictos de Competencia:** Avocarse al conocimiento de causas que cursen en otros tribunales de la jurisdicción e interpretar normas legales relativas a la materia contencioso-administrativa.

ESTRUCTURA JURISDICCIONAL DESCENTRALIZADA

Por debajo de la Sala Político-Administrativa, la estructura jurisdiccional se despliega orgánicamente de la siguiente manera:

1. **Tribunales Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:** Tienen competencia para conocer en primera instancia sobre demandas de nulidad contra actos dictados por autoridades nacionales de rango sub-ministerial, demandas por servicios públicos de alcance nacional y apelaciones provenientes de los Juzgados Superiores Estatales.



2. **Juzgados Superiores Estatales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:** Tienen competencia territorial en los estados para conocer de la nulidad de actos emanados de Gobernadores, Alcaldes, Concejos Municipales y entes descentralizados regionales o locales, así como demandas relativas a la función pública municipal o estatal.
3. **Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:** Conocen de los reclamos formulados por los ciudadanos debido a la deficiente prestación de servicios públicos locales o demandas patrimoniales de menor cuantía.

FASES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Cuando se impugna un acto administrativo ante la Sala Político-Administrativa o un tribunal contencioso-administrativo, el proceso sigue las siguientes fases principales:

1. **Fase de Presentación y Admisión:** El demandante (particular u órgano afectado) interpone la demanda de nulidad alegando vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad (incompetencia, vicios de forma, desviación de poder, entre otros). El Juzgado de Sustanciación evalúa los requisitos y dictará el auto de admisión si no concurren causales de caducidad o inadmisibilidad.
2. **Fase de Citación y Emplazamiento:** Admitida la demanda, se ordena la notificación del representante del órgano emisor del acto, de la Procuraduría General de la República (en defensa de los intereses patrimoniales del Estado) y del Ministerio Público (para la emisión de su dictamen). Asimismo, se publica un Cartel de Emplazamiento para la comparecencia de los terceros interesados.
3. **Remisión del Expediente Administrativo:** La ley impone a la autoridad administrativa la obligación de remitir al tribunal el expediente administrativo original relacionado con la emisión del acto impugnado, elemento clave para verificar la legalidad del procedimiento previo.
4. **Fase de Audiencia de Juicio:** Una vez vencidos los lapsos correspondientes y cumplidas las notificaciones, se fija la Audiencia de Juicio. En este acto público y oral, las partes presentan sus alegatos, exponen sus conclusiones y se abre el lapso probatorio en caso de requerirse la evacuación de pruebas.
5. **Fase de Sentencia y Efectos:** Concluido el debate oral y presentados los informes escritos, el tribunal o los Magistrados de la Sala



Político-Administrativa dictan sentencia declarando Con Lugar o Sin Lugar la demanda de nulidad. Si se declara Con Lugar, el acto impugnado queda anulado con efectos desde su origen o, pudiendo el juzgador restablecer la situación jurídica infringida.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LOS HECHOS DEL CASO

El conflicto legal iniciado en torno a Radio Caracas Televisión tuvo sus orígenes a finales de diciembre de dos mil seis, cuando el Poder Ejecutivo anunció que no renovarían la concesión de uso del espectro radioeléctrico a dicha empresa televisiva. Ante esta postura, el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática emitió en marzo de dos mil siete la Resolución número cero cero dos, mediante la cual declaró la extinción por vencimiento del plazo de la concesión que amparaba a la planta televisiva y negó la solicitud de prórroga presentada por sus representantes. Esta actuación administrativa fundamentó la posterior presentación de una demanda de nulidad por parte de la empresa de comunicaciones ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se buscaba dejar sin efecto la resolución ministerial y obtener la restitución del uso de las frecuencias asignadas.

La posición esgrimida por el canal de televisión ante la máxima instancia contencioso administrativa se fundamentó en la violación de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y el debido proceso. La representación judicial de la empresa sostuvo que poseía un derecho preferente a la renovación del título administrativo de conformidad con el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta de mil novecientos ochenta y siete, argumentando que el otorgamiento original hecho en mil novecientos ochenta y siete por veinte años debía computarse a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año dos mil, lo que extendía la vigencia de la concesión hasta el año dos mil veintidós. Asimismo, alegaron que la negativa estatal constituía una sanción encubierta por la línea editorial del canal y un acto arbitrario que afectaba el patrimonio de la sociedad mercantil y los derechos de sus trabajadores.

Por su parte, la representación del Estado, canalizada a través del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática conjuntamente con la Procuraduría General de la República, defendió la plena legalidad y constitucionalidad de la actuación administrativa. La postura oficial sostuvo que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público indisponible del Estado cuya administración le corresponde en forma exclusiva al Poder Público Nacional. Argumentaron que la concesión otorgada en mayo de mil novecientos ochenta y siete vencía indefectiblemente el veintisiete de mayo de dos mil siete al cumplirse el término de veinte años, por lo que no existía una revocatoria sino el simple agotamiento del plazo fijado en el acto originario. El órgano ministerial adujo además que el Estado goza de la potestad discrecional para decidir el destino de las frecuencias de telecomunicación y que la decisión obedecía a la implementación de un proyecto de televisión de servicio público orientado al beneficio colectivo.



Durante el desarrollo del procedimiento ante el órgano contencioso administrativo, la Sala Político Administrativa procedió a sustanciar el expediente ordinario de nulidad acumulando diversas solicitudes de medidas cautelares presentadas por la demandante. En el trámite del juicio, el tribunal evaluará los alegatos de las partes, la documentación correspondiente a los títulos administrativos emitidos con anterioridad y las opiniones remitidas por la representación del Ministerio Público. Adicionalmente, el debate procesal se verá condicionado por decisiones paralelas dictadas por la Sala Constitucional del máximo tribunal, las cuales podrían ordenar cautelarmente la cesión de la infraestructura técnica del canal a favor de la nueva televisora pública creada para ocupar las frecuencias. Finalmente, el máximo juzgado en materia contencioso administrativa desestimó las pretensiones cautelares de la demandante y mantuvo firme la validez del acto emitido por la autoridad ministerial, ratificando la potestad del Estado en la reserva y gestión del espectro de telecomunicaciones.

Desde la perspectiva del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, la decisión de no otorgar la prórroga se enmarcó dentro de una reestructuración de la política pública nacional para el aprovechamiento de las ondas hertzianas. La autoridad gubernamental sostenía que la concentración de frecuencias de señal abierta en pocas manos privadas obstaculizaba la democratización del espacio radioeléctrico y limitaba el acceso de los sectores comunitarios y públicos a los medios masivos de difusión. Bajo este planteamiento, la devolución del espectro asignado al Estado respondía a la planificación estratégica de migrar hacia un modelo de televisión de servicio público orientado a la educación, la cultura y la participación ciudadana.

Por el contrario, la fundamentación de la sociedad mercantil demandante argumentaba que la continuidad de las operaciones de una planta televisiva con más de cinco décadas de presencia ininterrumpida representaba la consolidación de un derecho de uso sobre las frecuencias asignadas. La representación de la empresa afirmaba que el Estado, al haber permitido la inversión continua en infraestructura de telecomunicaciones de alta tecnología y la renovación sistemática de sus equipos de transmisión, había generado una expectativa legítima de continuidad en la prestación de sus servicios. Asimismo, sostenían que el espectro no debía ser administrado bajo criterios de conveniencia política coyuntural, sino bajo parámetros técnicos objetivables que priorizaran la eficiencia y el derecho de la ciudadanía a la pluralidad de oferta informativa.

La discrepancia de fondo residió en la naturaleza jurídica que cada parte atribuía al espectro radioeléctrico y a la potestad de la Administración para disponer de él. Mientras la empresa privada defendía que las concesiones otorgadas por el Estado deben gozar de estabilidad jurídica y renovabilidad preferente para proteger la iniciativa privada y la libertad de empresa, la postura del órgano gubernamental reafirmaba que el espectro es un bien inalienable e imprescriptible de la República. Esta contraposición doctrinaria situó en primer plano la discusión sobre los límites de la intervención del Estado en la economía, la primacía del interés colectivo sobre el interés mercantil privado y el alcance de las

potestades discrecionales del Poder Ejecutivo para configurar la infraestructura comunicacional del país.

VI. FUNDAMENTACIÓN DEL DERECHO APLICABLE

LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL SISTEMA DE FUENTES EN VENEZUELA

Para que las partes litigantes ante la Sala Político-Administrativa o en las sesiones de un comité de Corte puedan sustanciar adecuadamente sus pretensiones, es indispensable dominar el sistema de fuentes del Derecho Administrativo venezolano. En la jurisdicción contencioso-administrativa, el ordenamiento jurídico se rige por el principio de jerarquía normativa y el principio de legalidad, los cuales exigen que todo acto dictado por la Administración Pública esté plenamente subordinado a las normas de rango superior.

Las fuentes del derecho aplicables dentro del proceso contencioso-administrativo se clasifican en directas e indirectas, estructuradas de la siguiente manera:

1.- FUENTES DIRECTAS Y VINCULANTES

- **La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):** Es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Garantiza la tutela judicial efectiva, los derechos fundamentales de los administrados y establece los límites al ejercicio del Poder Público. La Sala Político-Administrativa puede desaplicar de oficio o a instancia de parte cualquier norma o acto que colide con el texto constitucional mediante el control difuso de la constitucionalidad.
- **Los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales:** Tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno siempre que hayan sido ratificados por la República y contengan normas sobre el disfrute y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las establecidas en la Constitución.
- **Las Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias:** Constituyen la fuente primaria de reserva legal. Entre las más relevantes para la jurisdicción destacan la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos (LOPA) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). La Administración no puede crear obligaciones, sanciones ni restringir derechos sin una base legal previa.



- **Los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley:** Son actos normativos emanados del Poder Ejecutivo (Presidente de la República en Consejo de Ministros) previa autorización del Poder Legislativo mediante una Ley Habilitante. Poseen la misma fuerza jerárquica que una ley ordinaria y están sujetos al control concentrado de la Sala Constitucional y al control contencioso cuando desbordan su marco de habilitación.
- **Los Reglamentos y Decretos Ejecutivos:** Son actos administrativos de efectos generales dictados por el Presidente de la República u otros órganos del Ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria. Tienen rango sub-legal y están estrictamente subordinados a las leyes que desarrollan. Su ilegalidad o vicio de exceso de poder es perseguible directamente mediante el recurso de nulidad ante la Sala Político-Administrativa.
- **Las Resoluciones, Providencias y Órdenes Administrativas:** Son actos administrativos de efectos generales o particulares emanados de Ministros, Directores u órganos desconcentrados y descentralizados (como el SENIAT o CONATEL). Ocupan el peldaño inferior de la jerarquía normativa y no pueden modificar ni derogar lo establecido en una ley o un reglamento.
- **La Jurisprudencia Vinculante y Doctrina de la Sala Político-Administrativa:** Las interpretaciones contenidas en las sentencias de la Sala Constitucional son de obligatorio cumplimiento para todas las salas del TSJ. Asimismo, los criterios reiterados de la propia Sala Político-Administrativa fijan doctrina obligatoria sobre la interpretación de los contratos administrativos, la validez del acto administrativo y el procedimiento contencioso.

2.- FUENTES INDIRECTAS Y CRITERIOS AUXILIARES DE VERIFICACIÓN

- **La Doctrina Jurídica:** Comprende las construcciones teóricas, conceptos y tratados elaborados por los juristas y académicos del Derecho Administrativo. Aunque no vincula formalmente al juzgador, la Sala Político-Administrativa recurre con frecuencia a la doctrina nacional e internacional para calificar la gravedad de los vicios del acto administrativo (como la incompetencia manifiesta o la desviación de poder) y para fundamentar la ratio decidendi de sus fallos.
- **Los Principios Generales del Derecho Público:** Son las máximas superiores que inspiran el ordenamiento contencioso-administrativo, tales como el principio de legalidad, la continuidad del servicio público, la confianza legítima, la autotutela administrativa y la proporcionalidad. Sirven como instrumento de integración ante las lagunas de la ley y como límite infranqueable a la discrecionalidad de los funcionarios públicos.



RECOMENDACIONES DE LA MESA DIRECTIVA

Para efectos de esta Corte, se manejarán los marcos estipulados por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ambas del año 2010, con la finalidad de dar practicidad al comité y permitir así una dinámica que se pueda realmente adecuar a los Modelos de Naciones Unidas aunque sobrepasen la vigencia en el caso, por lo que es necesario que como delegados logren adecuarse a las disposiciones de esas leyes, todas las normas que son aplicables a efectos del comité se encuentran en formato PDF en nuestro Drive de la corte, el resto de normas que deseen utilizar deben ser las vigentes para el momento de nuestro caso.

El juicio a efectos de un Modelo de Naciones Unidas se gana litigando, no se gana solo con la sentencia, por lo que el trabajo principal que deberán hacer es responder a la pregunta “¿Qué debo hacer para ser mejor litigante?”, eso se resuelve trabajando el desarrollo de la oratoria, la persuasión, la argumentación y el fondo académico enfocado en el dominio de las normas y las estrategias legales para atacar o defender las pruebas. Todo esto se resume en una buena preparación considerando los puntos débiles que poseen como delegados trabajando cada uno de esas características.

Los medios de prueba serán un punto importante a evaluar y a tomar en consideración, aquellos delegados que presenten medios de prueba que no son aptos para este comité recibirán automáticamente la notificación de desestimación de aquel medio probatorio por lo que se procederá directamente con el siguiente el cual corresponderá a la parte contraria, esto quiere decir que se debe tener claro lo siguiente; primero: ¿Qué debe resolver este tribunal? Y segundo: “¿En base a qué debe decidir?”.

Para los magistrados, hacer preguntas será su herramienta principal además de obviamente el liderazgo en los Caucos. Para poder realizar preguntas relevantes deben buscar los puntos débiles y puntos fuertes de cada prueba presentada, sin emitir juicios de valor ni ser selectivos.

Por último, como litigantes deberán traer al menos 15 pruebas, sin un límite máximo. El punto de esto es que se garantice la constancia de evidencias durante todo el caso, la idea es que presenten sus mejores pruebas desde el inicio para que al final de presenten las menos relevantes, pero todas deben estar bien desarrolladas siguiendo los parámetros legales y lógicos.